

징계요령(FR-007-13)

[제 정 2012. 08. 29]
 [1차 개정 2014. 12. 23]
 [전문개정 2016. 11. 28]
 [3차 개정 2018. 07. 19.]
 [4차 개정 2019. 05. 31.]
 [5차 개정 2019. 09. 04.]
 [6차 개정 2019. 11. 20.]
 [7차 개정 2020. 03. 24.]
 [8차 개정 2021. 07. 14.]
 [9차 개정 2022. 12. 14.]
 [10차 개정 2023. 02. 02.]
 [11차 개정 2023. 10. 04.]

제1조(목적) 이 요령은 교원인사규정 제48조, 연구원인사규정 제46조 및 직원인사규정 제47조에 의거하여 교원, 연구원, 직원(이하 “직원”이라 한다.)의 징계에 관한 절차 및 재심에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(기본원칙) ① 징계는 징계위원회의 공정한 심사를 거쳐 행하여야 한다.

② 징계의 결정은 명백하고 충분한 근거에 의하여야 한다.

제3조(중점부패행위) 중점 부패 행위라 함은 금품 향응수수, 공금횡령·유용, 업무상 배임, 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」에 따른 성폭력범죄, 「성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률」에 따른 성매매, 「국가인권위원회법」에 따른 성희롱, 기타 이에 준하는 행위를 말한다.

제4조(징계위원회의 구성 등) ① 직원의 징계처분 등을 의결하기 위하여 징계위원회(이하 “위원회”라 한다.)를 구성한다.

② 위원회는 위원장 1인을 포함하여 7명 이상 11명 이하의 내부위원과 외부위원으로 구성 운영하되, 세부사항은 위원회 운영규칙에 따른다.

③ 외부위원의 수는 위원장을 제외한 위원 수의 2분의 1이상이어야 한다. 단, 기관장 등이 정하는 기밀을 요하는 사항에 대해서는 외부위원의 수를 최소화 할 수 있다.

④ 위원회의 위원 중 징계 등 혐의자의 친족 또는 직근 상급자(징계 사유가 발생한 기간 동안 직근 상급자였던 사람을 포함한다)나 그 징계 등 사유와 관계가 있는 사람은 징계의 심의·의결에 참여할 수 없다.

⑤ 위원회의 위원장 또는 위원은 제4항에 해당하면 스스로 해당 징계 등 사건의 심의·의결을 회피하여야 한다.

⑥ 위원회의 심의·의결의 공정성을 보장하기 위하여 감사원 및 상급기관의 감사를 제외하고, 각 호의 사항은 공개해서는 아니 된다. 단, 제1호 및 제2호의 경우 징계당사자의 청구가 있으면 공개할 수 있다.

1. 위원회의 회의록

2. 위원회 위원의 명단

3. 위원회의 회의에서 위원이 발언한 내용이 적힌 문서(전자 기록물 포함)

4. 그 밖에 공개할 경우 위원회의 심의·의결의 공정성을 해칠 우려가 있다고 인정되는 사항

⑦ 위원회의 회의에 참여한 사람은 직무상 알게 된 비밀을 누설해서는 아니 된다.

⑧ 징계혐의자는 위원장 또는 위원 중에서 자기에게 불리하다고 생각되는 상당한 이유가 있을 때에는 서면으로 기피를 신청할 수 있다. 이 경우에 위원회는 의결로 해당 위원장 또는 위원의 기피 여부를 결정하여야 한다.

제5조(위원회의 의결) ① 위원회는 재직위원 과반수의 출석으로 개최하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결하되, 의견이 나뉘어 과반수의 찬성을 얻지 못한 경우에는 과반수가 될 때까지 징계 혐의자에게 가장 불리한 징계수위로부터 시작하여, 과반이 넘는 징계수위에서 의결된 것으로 본다. 다만 파면, 해임의 경우 출석위원 3분의 2이상의 찬성으로 의결한다.

② 제1항의 의결은 의결서에 징계 등의 원인이 된 사실, 증거의 판단과 관계 법령 및 규정을 구체적으로 밝혀야 한다.

③ 위원회가 징계 등 사건을 의결할 때에는 비위와 부조리를 척결함으로써 업무수행의 공정성 유지와 깨끗한 공직사회의 구현 및 기강 확립에 주력하고, 직무와 관련한 금품수수 비위에 대하여 엄중히 책임을 물어야 한다.

④ 위원회는 징계의 의결요구를 받은 날로부터 60일 이내에 징계를 의결하여야 한다.

⑤ 제4항에도 불구하고 감사결과에 따른 징계요구가 있을 때에는 감사결과의 처분요구서를 통보받은 날로부터 30일 이내에 징계를 의결하여야 한다. 단, 부득이한 경우 감사기관과 협의 후 연장할 수 있다.

제6조(징계의 정의) 이 요령에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “중징계”란 파면, 해임, 강급 또는 정직을 의미한다.
2. “경징계”란 감봉 또는 견책을 의미한다.
3. 삭제 <2023. 10. 4.>

제7조(징계 사유) 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 징계 의결을 요구하여야 하고 그 징계의결의 결과에 따라 징계처분을 하여야 한다.

1. 직무관련 법령을 위반하거나 정당한 업무 명령을 위반한 경우
 2. 기관의 규정·지침을 위반하는 경우
 3. 직무상의 의무를 위반하거나 직무를 태만히 한 때
 4. 직무의 내외를 불문하고 그 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 한 때
 5. 직장 내 괴롭힘 행위를 한 자 및 기타 이에 준하는 행위로 직장질서를 문란하게 한 자
- <신설 2019. 5. 31>

제8조(징계 요구) ① 징계사유 발생 시 총장은 위원회에 징계를 요구하여야 한다. 이때 소속 부서장 또는 인사주무부서장이 총장의 승인을 얻어 [별지 1] 징계심의요구서에 의하여 징계의결을 요구할 수 있다. 다만, 징계의결 등의 요구는 징계 등의 사유가 발생한 날로부터 3년이 지나면 하지 못한다.

② 제1항에도 불구하고, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 징계시효는 5년으로 한다. <개정 2018.7.19.>

1. 금전, 물품, 부동산, 향응 또는 그밖에 재산상 이익을 취득하거나 제공하는 경우
2. 공금 및 기관 자산의 횡령, 배임, 절도, 사기 또는 유용한 경우
3. 채용비리에 연루된 경우

- ③ 징계의결을 요구할 때에는 징계협의자의 공적과 징계유무 등을 징계요구서에 명기한다.
- ④ 위원회는 제①항의 요구에 의거, 징계의결을 함에 있어 필요한 경우에는 요구대상에 관련된 사안에 관하여 심의할 수 있다.
- ⑤ 제1항에 따라 총장이 위원회에 징계를 요구하는 경우에는 위원회는 [별표1의1] 징계양정기준, [별표1의2] 금품등 수수금지 위반 징계양정기준, [별표1의3] 음주운전 징계규정, [별표1의4] 채용비리 징계기준을 적용하여야 하며, 그 기준보다 낮은 징계를 요구하여서는 아니 된다. <개정 2019. 5. 31.>
- ⑥ 안전보건관리규정에서 정하는 안전보건관리책임자 징계는 [별표1의5] 안전관리 의무위반에 따른 안전보건관리책임자 징계양정기준을 적용하여야 한다. 다만, 안전보건관리책임자가 그 책무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리 하지 아니한 경우에는 감경할 수 있다. <신설 2021. 07. 14.> <개정 2023. 2. 2.>

제8조의2(행정기관의 징계요구 등 처리) ① 징계의결등 요구자는 「공공감사에 관한 법률」 등에 따라 행정기관의 장 등이 징계처분을 요구한 사건에 대해서는 위원회 개최 일시·장소 등을 행정기관에 통보하여야 한다.

- ② 행정기관의 장은 제1항의 통보를 받은 경우 소속 직원이 위원회에 출석할 수 있도록 요청할 수 있으며, 위원회는 이의 허용 여부를 결정하여야 한다.

[본조신설 2019. 11. 20]

제9조(징계의 감경) ① 위원회는 징계의결이 요구된 사람에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공적이 있는 경우에는 [별표3] 징계의 감경기준에 따라 징계를 감경할 수 있다. 다만, 징계 협의자가 징계를 받은 사실이 있는 경우, 그 징계처분 전의 공적은 감경 대상 공적에서 제외한다.

- 1. 「상훈법」에 따른 훈장 또는 포장을 받은 공적
- 2. 「정부표창규정」에 따라 중앙행정기관장인 청장(차관급 상당 기관장 포함)·특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사 및 교육감 이상의 표창(공적에 대한 표창만 해당)을 받은 공적. 다만, 비위행위 당시 보직이 부여되지 않은 직원은 기관장 이상(국가과학기술연구회 이사장 또는 우정사업본부장을 포함)의 표창을 받은 공적<개정 2019. 11. 20>

3. 삭제 <2019. 11. 20>

② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우 감경할 수 없다.

- 1. 금품 및 향응 수수, 공금의 횡령유용
- 2. 「도로교통법」 제44조제1항에 따른 음주운전
- 3. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」에 따른 성폭력범죄
- 4. 채용비위<개정 2019. 5. 31.>
- 5. 「성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률」 제2조 제1항 제1호에 따른 성매매<신설 2019. 11. 20>
- 6. 「국가인권위원회법」 제2조 제3호 라목에 따른 성희롱<신설 2019. 11. 20>
- 7. 「국가연구개발혁신법」 제31조 제1항에 따른 국가연구개발사업 관련 부정행위<신설 2019. 11. 20, 개정 2023. 10. 4.>
- 8. 부작위 또는 직무태만<신설 2019. 11. 20>
- 9. 임직원 행동강령 제12조의3에 따른 부당한 행위<신설 2019. 11. 20>
- 10. 성 관련 비위 또는 임직원 행동강령 제25조에 따른 부당한 행위를 은폐하거나 필

요한 조치를 하지 않은 경우<신설 2019. 11. 20>

11. 악의적, 반복적 중대 갑질<신설 2020. 03. 24>

③ 삭제 <2019. 11. 20.>

제10조(징계의 가중) ① 위원회는 서로 관련 없는 둘 이상의 비위가 경합될 경우에는 그중 책임이 무거운 비위에 해당하는 징계보다 1단계 위의 징계로 의결할 수 있다.

② 위원회는 징계처분을 받은 사람에 대하여 보직 및 승진임용 제한기간 중에 발생한 비위로 다시 징계의결이 요구되거나 제한기간이 끝나더라도 3년 이내(제8조제2항 사유의 경우 5년) 동일한 비위로 징계의결이 요구된 경우 1단계 위의 징계로 의결할 수 있다.

제11조(징계의 효력) ① 파면은 신분을 박탈하고, 강제로 퇴직시키며 퇴직급여 및 퇴직수당 지급은 사립학교교직원연금법에 따르고 재임용할 수 없다.

② 해임은 신분을 박탈하고, 퇴직급여 및 퇴직수당 지급은 사립학교교직원연금법에 따르고 재임용할 수 없다.

③ 강급은 신분을 보유하나 1개월 이상 6개월 이하의 기간 동안 직무에 종사하지 못하고, 급여를 지급하지 않고 연차를 감한다.

④ 정직은 1개월 이상 6개월 이하의 기간으로 하고, 정직 처분을 받은 자는 그 기간 중 신분을 보유하나 직무에 종사하지 못하며 급여를 지급하지 아니한다.

⑤ 감봉은 1개월 이상 3개월 이하의 기간으로 하되 1회의 금액이 평균임금의 1일분의 2분의 1을, 총액이 1임금지급기의 임금 총액의 10분의 1을 초과하지 못한다.

⑥ 견책은 전과에 대하여 훈계하고 누우치게 한다.

⑦ 징계처분을 받은 자는 그 집행이 끝난 날부터 다음 각 호의 기간(금품 및 향응 수수, 공금의 횡령·유용, 성폭력, 성희롱 및 성매매, 채용비위, 직무권한 등을 행사한 부당행위(갑질)에 따른 징계처분의 경우에는 각각 6개월을 더한 기간) 동안 보직 및 승진을 제한한다. <개정 2019. 5. 31., 2022. 12. 14., 2023. 10. 4.>

1. 강급·정직: 18개월

2. 감봉: 12개월

3. 견책: 6개월

⑧ 채용비위에 인하여 징계를 받은 직원에 대해서는 다음 각 호의 기간 동안 감사 및 인사업무를 담당하게 할 수 없다. <신설 2019. 5. 31.>

1. 정직 이상 3년

2. 정직 미만 2년

제12조(의원면직의 제한) 의원면직을 신청한 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 의원면직을 허용하여서는 아니 된다.

1. 비위와 관련하여 형사사건으로 기소 중인 때

2. 위원회에 중징계의결 요구 중인 때

3. 감사원, 검찰, 경찰 및 그 밖의 수사기관에서 비위와 관련하여 조사 또는 수사 중인 때

4. 각급 행정기관의 감사부서 등에서 비위와 관련하여 내사 중인 때

제13조(비위행위자와 감독자에 대한 문책기준) ① 같은 사건에 관련된 행위자와 감독자에 대해서는 업무의 성질 및 업무와의 관련 정도 등을 참작하여 [별표 2]의 비위행위자와 감독자에 대한 문책기준에 따라 징계의결 등을 하여야 한다.

② 제1항에도 불구하고 [별표 2]에 따른 문책 정도의 순위 1에 해당하지 아니하는 사람이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 징계의결 등을 하지 아니할 수 있다.

1. 해당 비위를 발견하여 보고하였거나 이를 적법·타당하게 조치한 징계 등 사건
2. 비위의 정도가 약하고 경과실인 징계 등 사건
3. 철저하게 감독하였다는 사실이 증명되는 감독자의 징계사건

제14조(범죄의 고발) 각 기관의 장은 다음 각 호의 사유에 의한 형사상 범죄행위가 있는 경우에는 관할 사법기관에 고발하여야 한다.

1. 범죄내용이 파급개연성이 크고, 수사 시 비위 사실이 더 밝혀질 수 있다고 판단되는 경우
2. 최근 3년 이내에 금품향응수수, 공금횡유용으로 징계처분을 받은 자가 또다시 같은 비위를 행한 경우
3. 100만 원 이상 금품향응 수수, 공금횡유용
4. 100만 원 미만이라도 비위행위 규모가 더 밝혀질 수 있다고 판단되는 경우
5. 100만 원 미만이라도 공금횡유용 금액을 전액 회복하지 않은 경우
6. 채용·근무평정·계약·협약 등 직무수행 과정에서 서류를 조작하는 등 중대한 비위를 저지른 경우
7. 기타 범죄의 내용, 횡수, 수법 등을 고려하여 고발하는 것이 타당하다고 판단되는 경우

제15조(부패행위자 공개) 총장은 징계 확정 시(교원은 교원소청위원회에 신청 시에는 교원소청위원회 판정 시, 직원은 노동위원회 구제 신청 시에는 중앙노동위원회 판정 시) 개인정보를 제외한 징계사유 및 결과 등을 기간별로 대외에 공개하여야 한다. 단, 적극적 행정 등 업무수행으로 인한 징계는 공개하지 않을 수 있다.

제16조(재심 청구) ① 징계처분을 받은 직원은 당해 처분이 부당 또는 과중하다는 이유로 위원회에 그 사유를 명시하여 징계처분 결과를 통보받은 날로부터 15일 이내에 재심을 청구[별지 4]할 수 있다.

② 제①항과는 별개로, 징계처분을 받은 교원이 당해 처분에 대해 불복할 때에는 「교원지위향상을 위한 특별법」 제9조에 따라 처분이 있었던 것을 안 날로부터 30일 이내에 교원소청심사위원회에 소청심사를 청구할 수 있다.

③ 재심 청구에도 불구하고 원 징계처분의 효력은 유지된다. 다만, 재심에 의하여 원 징계처분이 취소되거나 감경된 때에는 원 징계처분일에 소급한다.

④ 재심 청구에 따른 재심의는 당초 징계수위보다 가중하여 의결할 수 없다.

⑤ 재심 청구가 있을 때에는 60일 이내에 재심의를 하고, 그 결과를 서면으로 통지한다.

⑥ 총장은 위원회에서 의결된 사항으로서 중대한 착오가 발견되었을 때에는 재심의를 부의할 수 있다.

제17조(심문과 진술권) ① 위원회는 징계대상자를 출두시켜 충분한 진술을 할 수 있는 기회를 주어야 한다. 다만, 심의 5일전에 출석통지[별지 2]를 하였어도 정당한 이유 없이 위원회에 출석하지 아니한 때에는 예외로 한다.

② 징계대상자는 서면 또는 구술로써 자기에게 이익이 되는 사실을 진술하여 증거를 제시할 수 있으며 증인의 증언을 요구할 수도 있다. 이 경우에 위원회는 이의 채택여부를 결정하여야 한다.

③ 징계의결요구자는 필요하다고 인정할 때에는 위원회에 출석하거나 서면 등으로 의견을 진술할 수 있다.

제18조(의결 및 통고) ① 위원회는 징계의결을 한 다음 [별지 3] 징계의결서 또는 위원회의 의사록에 의거 총장에게 징계의결 내용을 보고하여야 한다.

② 총장은 위원회의 의결을 참고하여 징계처분을 하며 징계처분 내용을 징계대상자와 징계의결요구자에게 통고하여야 한다.

제19조(징계의 집행) 제16조의 규정에 의한 기한 내에 징계대상자가 재심청구를 하지 않은 때에는 징계처분은 확정되며, 총장은 확정된 후 20일 이내에 이를 집행하여야 한다.

제20조(처분기록의 말소) ① 징계처분의 집행이 종료된 날로부터 다음 각 호의 기간이 경과한 때에는 징계처분기록을 말소하여야 한다. 다만, 징계처분을 받고 그 집행이 종료된 날로부터 다음 각 호의 기간이 경과하기 전에 다른 징계처분을 받은 때에는 각각의 징계처분에 대한 해당 기간을 합산한 기간이 경과하여야 한다.

1. 정직: 7년

2. 감봉: 5년

3. 견책: 3년

② 인사주무부서장은 제①항의 말소사유가 발생하면 당해 사유가 발생한 날로부터 14일 이내에 말소조치를 완료한 후 본인에게 지체 없이 말소사실을 통보하여야 한다. 다만, 14일 이내에 이와 같은 조치가 없을 경우에는 징계처분을 받은 자가 인사주무부서장에게 말소신청을 할 수 있다.

제21조(감사원등 조사와의 관계) ① 감사원에서 조사 중인 사건이나 검찰·경찰, 그 밖의 수사기관에서 수사 중인 사건에 대하여는 그 개시 통보를 받은 날부터 징계의결의 요구나 그 밖의 징계 절차를 진행하지 아니할 수 있다.

② 제1항의 검찰·경찰, 그 밖의 수사기관의 수사 개시 통보에 따라 징계의결의 요구 또는 징계 절차를 진행하지 못하여 제8조 제1항 및 제2항에서 정한 징계시효가 만료되거나 시효의 남은 기간이 1개월에 못 미치게 될 경우, 그 시효기간은 수사기관의 수사 종료 통보를 받은 날부터 1개월이 경과한 날에 만료되는 것으로 본다. <신설 2023. 10. 4.>

부 칙 <2012. 8. 29>

①(시행일) 이 요령은 총장의 승인을 받은 날로부터 시행한다.

②(경과조치) 이 요령 시행이전에 실시한 사항은 이 요령에 의한 것으로 본다.

부 칙 <2014. 12. 23>

①(시행일) 이 요령은 총장의 승인을 받은 날로부터 시행한다.

부 칙 <2016. 11. 28>

①(시행일) 이 요령은 총장의 승인사항임에도 불구하고 미래창조과학부 지침에 의거 이사회 의 승인을 얻은 후에 시행한다.

부 칙 <2018. 7. 19.>

①(시행일) 이 요령은 총장의 승인을 받은 날로부터 시행한다.

부 칙 <2019. 5. 31.>

①(시행일) 이 요령은 총장의 승인을 받은 날로부터 시행한다.

부 칙 <2019. 9. 4.>

①(시행일) 이 요령은 총장의 승인을 받은 날로부터 시행한다.

부 칙 <2019. 11. 20.>

①(시행일) 이 요령은 총장의 승인을 받은 날로부터 시행한다.

부 칙 <2019. 03. 24.>

①(시행일) 이 요령은 총장의 승인을 받은 날로부터 시행한다.

부 칙 <2021. 07. 14.>

①(시행일) 이 요령은 총장의 승인을 받은 날로부터 시행한다.

부 칙 <2022. 12. 14.>

① (시행일) 이 요령은 총장의 승인을 받은 날로부터 시행한다

② (음주운전 징계기준 및 음주운전 횟수 산정 기산점 적용례) 제8조, [별표 1의3]은 이 요령의 개정 시행 이후 행한 음주운전부터 산정한다.

부 칙 <2023. 02. 02.>

①(시행일) 이 요령은 총장의 승인을 받은 날로부터 시행한다.

부 칙 <2023. 10. 04.>

①(시행일) 이 요령은 총장의 승인을 받은 날로부터 시행한다.

[별표 1의1] 징계양정기준 <개정 2022. 12. 14., 2023. 10. 4.>

<개정 2018.7.19., 2019. 5. 31., 2020. 3. 24.>

징계양정기준

비위의 정도 및 과실 여부 비위의 유형	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실 이거나, 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 경과실 이거나, 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고, 경과실인 경우
1. 성실의무 위반				
가. 공금 횡령·유용, 업무상 배임	파면-해임	해임	해임-강급	정직-감봉
나. 직권 남용으로 타인 권리 침해	파면-해임	해임	강급-정직	감봉
다. 직무태만 또는 회계질서 문란	파면-해임	해임	강급-정직	감봉-견책
라. 직무관련 주요 부패행위의 신고·고발의무 불이행	파면-해임	강급-정직	정직-감봉	감봉-견책
마. 부정청탁에 따른 직무수행	파면	파면-해임	강급-정직	감봉-견책
바. 우월적 지위·권한을 남용한 부당행위	파면	파면-해임	강급-정직	감봉
사. 소속 기관 내의 성관련 비위, 우월적 지위·권한을 남용한 부당행위를 은폐하거나 대응하지 아니한 경우	파면	파면-해임	강급-정직	감봉-견책
아. 「국가연구개발혁신 법」 제31조 제1항 제1호에 따른 국가연구개발사업 관련 부정행위	파면	해임	해임-강급-정직	감봉-견책
자. 기 타	파면-해임	강급-정직	감봉	견책
2. 직장 이탈 금지 위반				
가. 무단결근	파면-해임	해임-강급	정직-감봉	견책
나. 기타	파면-해임	강급-정직	감봉	견책
3. 친절·공정의무 위반	파면-해임	강급-정직	감봉	견책
4. 비밀 엄수 의무 위반				
가. 비밀의 누설·유출	파면-해임	해임	강급-정직	감봉-견책
나. 개인정보 부정이용 및 무단유출	파면-해임	해임-강급	정직	감봉-견책

비위의 정도 및 과실 여부 비위의 유형	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실 이거나, 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 경과실 이거나, 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고, 경과실인 경우
다. 비밀 분실 또는 해킹 등에 의한 비밀 침해 및 비밀유기 또는 무단방치	파면-해임	강급-정직	정직-감봉	감봉-견책
라. 개인정보 무단조회·열람 및 관리 소홀 등	파면-해임	강급-정직	감봉	견책
마. 그 밖에 보안관계 법령 위반	파면-해임	강급-정직	감봉	견책
5. 청렴의무 위반	파면-해임	해임	강급-정직	감봉
6. 품위유지의 의무 위반	파면-해임	강급-정직	감봉	견책
- "부정청탁에 따른 직무수행"이란 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제6조의 부정청탁에 따른 직무수행을 말한다. - 금품 등의 수수에 관한 사항은 별표 1의2를 따른다. - 음주운전에 대한 징계기준은 별표 1의3을 따른다. - 채용비리에 대한 징계기준은 별표 1의4을 따른다. - 안전관리 의무위반에 따른 징계기준은 별표 1의5를 따른다. - 성 관련 비위에 따른 징계기준은 별표 1의6를 따른다.				

[별표 1의2] 금품 등 수수금지 위반 징계양정기준 <개정 2020. 3. 24, 2022. 12. 14.>

금품 등 수수금지 위반 징계양정기준

비위의 유형 금품·향응 등 재산상 이익	100만원 미만		100만원 이상
	수동	능동	
1. 위법·부당한 처분과 직접적인 관계없이 금품·향응 등 재산상 이익을 직무관련자 또는 직무관련임직원으로부터 받거나 직무관련임직원에게 제공한 경우	강급-감봉	해임-정직	파면-강급
2. 직무와 관련하여 금품·향응 등 재산상 이익을 받거나 제공하였으나, 그로 인하여 위법·부당한 처분을 하지 아니한 경우	해임-정직	파면-강급	파면-해임
3. 직무와 관련하여 금품·향응 등 재산상 이익을 받거나 제공하고, 그로 인하여 위법·부당한 처분을 한 경우	파면-강급	파면-해임	파면
※ 비고 1. "금품·향응 등 재산상 이익"이란 「임직원행동강령」 제2조제4항에 따른 금전, 물품, 부동산, 향응 또는 그 밖의 재산상 이익(금전이 아닌 재산상 이득의 경우에는 금전으로 환산한 금액을 말한다)을 말한다. 2. "직무관련자"와 "직무관련임직원"이란 「임직원 행동강령」 제2조제2항에 따른 직무관련자와 같은 조 제3항에 따른 직무관련임직원을 말한다.			

[별표 1의3] 음주운전 징계기준 <개정 2022. 12. 14.>

음주운전 징계기준

음주운전 유형		처리기준	비고
최초 음주운전을 한 경우	혈중알코올농도가 0.08퍼센트 미만인 경우	정직 - 감봉	1. "음주운전"이란 「도로교통법」 제44조제1항을 위반하여 음주운전을 한 것을 말한다. 2. "음주측정 불응"이란 「도로교통법」 제44조제2항을 위반하여 음주측정에 불응한 것을 말한다. 3. "운전업무 관련 직원"이란 운전직류 및 집배운영직류 직원 등 운전을 주요 업무로 하는 직원을 말한다. 다만, 운전업무 관련 직원이 음주운전을 하였더라도 운전면허취소나 운전면허정지 처분을 받지 않은 경우에는 혈중알코올농도에 따른 징계 처리기준을 적용한다.
	혈중알코올농도가 0.08퍼센트 이상 0.2퍼센트 미만인 경우	강급 - 정직	
	혈중알코올농도가 0.2퍼센트 이상인 경우	해임 - 정직	
	음주측정 불응의 경우	해임 - 정직	
2회 음주운전을 한 경우		파면 - 강급	
3회 이상 음주운전을 한 경우		파면 - 해임	
음주운전으로 운전면허가 정지 또는 취소된 상태에서 운전을 한 경우		강급 - 정직	
음주운전으로 운전면허가 정지 또는 취소된 상태에서 음주운전을 한 경우		파면 - 강급	
음주운전으로 인적·물적 피해가 있는 교통사고를 일으킨 경우	상해 또는 물적 피해의 경우		해임 - 정직
	사망사고의 경우		파면 - 해임
	사고 후 「도로교통법」 제54조제1항에 따른 조치를 하지 않은 경우	물적 피해 후 도주한 경우	해임 - 정직
		인적 피해 후 도주한 경우	파면 - 해임
운전업무 관련 직원이 음주운전을 한 경우	면허취소 처분을 받은 경우		파면 - 해임
	면허정지 처분을 받은 경우		해임 - 정직

[별표 1의4] 채용비리 징계기준<신설 2019. 5. 31., 개정 2019. 9. 4.>

채용비리 징계기준

(제8조제5항 관련)

□ 채 용

비위유형	구 분		관련자가 채용된 경우
	관련자가 채용되지 않은 경우		
응시·자격 요건 미확인 ¹⁾	경과실 주의·경고	고의·중과실 경징계	중징계
전형단계별 점수부여 부적정	경과실 주의·경고	고의·중과실 경징계, 중징계	중징계
채용공고 후 응시·자격 요건 입의(변경절차 미이행)변경	경징계		중징계
채용절차 ²⁾ 미준수	절차 미준수 경징계	주요절차 ³⁾ 미준수 중징계	중징계

비위유형	구 분	
	경과실	고의·중과실
최종합격자의 부당결정	경징계	중징계
임용전 결격사유 미확인 ⁴⁾	경징계	중징계

* 징계시효(5년)내 3회 이상 채용비위를 행한 경우에는 가중처분할 수 있음(예: 견책 → 감봉)

** 위 비위유형에 해당하지 않는 경우 위 기준을 참고하여 결정

□ 정규직 전환

비위유형	구 분	
	경과실	고의·중과실
최초 채용 및 정규직 전환 모두 부정채용 ⁵⁾ (정규직 전환과정에 규정위반은 없으나)	중징계	
비정규직 최초 채용에 절차위반 또는 부정채용	경징계	중징계
정규직 전환 기준절차 미준수, 전환대상자 선정 부적정	경징계	중징계
전환평가 과정 ⁶⁾ 의 부적정	경징계	중징계

- 1) 응시·자격요건 미확인 : 학위·자격증·경력·연령 등 채용요건에 대한 미확인
- 2) 관계 법령, 상위 지침, 기관자체 인사규정상 채용기준 또는 절차
- 3) 채용공고, 서류·면접 전형위원 구성, 위원 제척·회피 규정의 준수, 전형단계별 합격인원의 결정 등 합격자나 응시자의 평정순위가 바뀔 수 있는 채용절차를 말함
- 4) 관계 법령상 확인이 불가능한 경우(직원 범죄사실 조회 등)는 징계기준 적용 제외
- 5) 재직자/친인척(배우자, 4촌 이내의 혈족과 인척) 특혜, 부정청탁, 상관 지시 등 부정채용이 비정규직 최초 채용 및 정규직 전환과정에서 드러난 경우
- 6) 정규직 전환 평가의 기초자료가 되는 근무성적평가, 성과평가 등의 부적정 포함

[별표 1의5] 안전관리 의무위반에 따른 안전보건관리책임자 징계양정기준 <개정 2023. 2. 2.>
<신설 2021. 07. 14.>

안전관리 의무위반에 따른 안전보건관리책임자 징계양정기준

관련법령		위반 의무	징계유형
직영 및 도급	산업안전 보건법	① 작업설비 등 부적절, 고장(규칙 제9조 등) ② 안전시설 미비, 부적절, 고장(규칙 제21조 등) ③ 안전(방호)장치 미비, 부적절, 고장, 해제(규칙 제12조 등) ④ 작업지휘자·감시자 미배치, 부적절(규칙 제39조 등) ⑤ 위험상황 작업강행(규칙 제37조 등) ⑥ 대피조치 미흡, 부적절(규칙 제241조의2제1항 등) ⑦ 공사기간 단축·공법변경 금지의무(법 제69조제1항·제2항)_도급인 ⑧ 설계변경·변경요청의무(법 제71조제3항 후단)_도급인	정직-감봉
		① 비상구·소화설비 미비, 부적절, 고장(규칙 제241조제1항제3호 등) ② 경보, 구호설비 미비, 부적절, 고장(규칙 제11조제4호 등) ③ 위험기계·기구 안전검사 미수검(규칙 제36조 등) ④ 작업계획·점검 미실시, 부적절(규칙 제38조제1항 등) ⑤ 작업방법 부적절(규칙 제38조제3항 등) ⑥ 작업시간·기간 불충분(규칙 제421조제1항 등) ⑦ 무자격자·미숙련자 작업배치(규칙 제318조 등) ⑧ 작업지시·신호 미실시, 부적절(규칙 제40조 등) ⑨ 작업장(위험장소) 출입·이동방법 부적절(규칙 제11조 등) ⑩ 작업설비 등 용도 외, 부적절 사용(규칙 제96조 등) ⑪ 안전교육 미실시, 부적절(규칙 제89조 등) ⑫ 건설공사 기간 연장의무(법 제70조제2항후단)_도급인 ⑬ 경보체계 운영과 대피방법 등 훈련 미실시(법 제64조제1항제5호)_도급인 ⑭ 도급작업에 따른 안전·보건 관련 정보 미제공(법 제65조제1항)_도급인	감봉-견책
		① 보호구 미지급, 부적절, 고장(규칙 제6조제2항 등) ② 안전표지 등 경고표시 미비, 부적절(규칙 제11조제5호 등) ③ 보호구 미착용, 성능 미달 보호구(규칙 제6조제3항 등) ④ 작업수칙·지시 위반(규칙 제436조 등) ⑤ 전도 방지 미조치(규칙 제3조 등)	감봉-경고 · 주의
건설 공사	산업안전 보건법	① 공사기간 단축·공법변경 금지의무(제69조 제1항·제2항) ② 설계변경의무(제71조제4항) ③ 건설공사 기간 연장의무(제70조제1항)	정직-감봉

관련법령		위반 의무	징계유형
발주		④ 안전보건조정자 선임의무(제68조제1항) ⑤ 안전보건대장 작성, 제공, 확인의무(제67조제1항)	감봉-경고 · 주의
	건설기술 진흥법	① 건설사업관리계획 수립의무 위반 ② 설계의 안전성 검토 미시행 ③ 안전관리계획 승인규정 위반 ④ 안전관리비 계상의무 위반 ⑤ 건설사업관리계획 준수 불가시 착공금지 의무 위반	
	건설산업 기본법	① 직접시공 준수여부 확인의무 위반 ② 건설공사 참여제한 하수급인 변경요구 의무 위반 ③ 하도급계약 적정성 심사의무 위반	
	건설공사 안전관리 업무수행 지침	① 안전관리계획 이행여부 확인의무 위반 ② 안전관리비 적정사용 확인의무 위반 ③ 안전관리실태 점검회의 개최의무 위반	정직-감봉
	전기 공사업법	① 전기공사 분리발주규정을 위반한 경우	
		② 도급계약 규정을 위반한 경우	감봉-경고 · 주의
	전기 사업법	① 전기안전관리자를 선임하지 않은 경우 ② 사용전검사 합격규정을 위반한 경우 ③ 기술기준에의 적합명령 규정을 위반한 경우(사업용·자가용) ④ 정기검사 규정을 위반한 경우 ⑤ 제73조에 따른 전기안전관리자 업무규정을 위반한 경우	정직-감봉
		⑥ 일반용전기설비 점검규정을 위반한 경우 ⑦ 기술기준에의 적합명령 규정을 위반한 경우(일반용) ⑧ 제73조의3에 따른 전기설비 안전관리 기록규정을 위반한 경우 ⑨ 제73조의8에 따른 전기안전관리업무 실태조사규정을 위반한 경우 ⑩ 제73조의4에 따른 전기안전관리자 교육규정을 위반한 경우	감봉-경고 · 주의
	전력기술 관리법	① 전력시설물 설계용역 발주규정을 위반한 경우 ② 전력시설물 공사감리 발주규정을 위반한 경우 ③ 전력시설물의 설계·감리규정을 위반한 경우	정직-감봉
		④ 감리원 배치 규정을 위반한 경우 ⑤ 감리원 배치 신고, 공사감리 완료보고서 제출 규정을 위반한 경우	감봉-경고 · 주의
	정보통신 공사업법	① 공사설계 및 공사감리 용역발주 의무 위반 ② 공사발주 의무 위반 등 해당 법령상의 의무 위반	감봉-경고 · 주의
	소방시설 공사업법	해당 법령상의 의무 위반	

[별표 1의6] 성 관련 비위 징계기준 <신설 2022. 12. 14.>

성 관련 비위 징계기준

비위의 정도 및 과실 여부 비위의 유형	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실이거나, 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 경과실이거나, 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고 경과실인 경우
1. 성폭력범죄				
가. 미성년자 또는 장애인 대상 성폭력범죄	파면	파면-해임	해임-강급	강급
나. 업무상 위력 등에 의한 성폭력범죄	파면	파면-해임	해임-강급	강급-정직
다. 공연(公然)음란행위	파면	파면-해임	강급-정직	감봉
라. 통신매체를 이용한 음 란행위	파면	파면-해임	강급-정직	감봉
마. 카메라 등을 이용한 촬 영 등 행위	파면	파면-해임	강급-정직	감봉
바. 가목부터 마목까지 외 의 성폭력범죄	파면	파면-해임	강급-정직	감봉-견책
2. 「양성평등기본법」 제3조 제2호에 따른 성희롱	파면	파면-해임	강급-정직	감봉-견책
3. 「성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률」 제2조 제1항제1호에 따른 성매매	파면-해임	해임-강급	정직-감봉	견책
※ 비고				
1. 제1호에서 “성폭력범죄”란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력 범죄를 말한다.				
2. 제1호나목에서 “업무상 위력 등”이란 업무, 고용이나 그 밖의 관계로 인하여 자기의 보호 또는 감독을 받는 사람에 대하여 위계 또는 위력을 행사한 경우를 말한다.				
3. 제1호라목에서 “통신매체를 이용한 음란행위”란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제13조에 따른 범죄에 해당하는 행위를 말한다.				
4. 제1호마목에서 “카메라 등을 이용한 촬영 등 행위”란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특 례법」 제14조에 따른 범죄에 해당하는 행위를 말한다.				

[별표 2] 비위행위자와 감독자에 대한 문책기준

비위행위자와 감독자에 대한 문책기준

업무 관련도 업무의 성질	비위행위자 (담 당 자)	직 상 (直 上) 감 독 자	2단계 위의 감 독 자	최 고 감 독 자 (결 재 권 자)
○ 정책 결정사항				
• 중요 사항(고도의 정책사항)	4	3	2	1
• 일반적인 사항	3	1	2	4
○ 단순·반복 업무				
• 중요 사항	1	2	3	4
• 경미 사항	1	2	3	
○ 단독행위	1	2		

※ 1, 2, 3, 4는 문책 정도의 순위로 표시함

[별표 3] 징계의 감경기준

징계의 감경기준

제5조에 따라 인정되는 징계	제9조에 따라 감경된 징계
파면	해임
해임	강급
강급	정직
정직	감봉
감봉	견책
견책	불문(경고)

[별지 1] 징계심의요구서

징계심의요구서

승인	팀(실)장	부(처)장	부총장	총 장

인 적 사 황	성 명	(사번)	직 위		직 급	
			생년 월일		재직 기간	
	소 속					
	비 고					
징 계 사 유						
징 계 심 의 요 구 자 의 견						
위와 같이 징계심의를 요구합니다.						
년 월 일						
직 위						
징계위원회 위원장 귀하						

[별지 2] 출석통지서

출 석 통 지 서

인 적 사 항	성명	한글		소속	
		한자		직위(급)	
	주소				
출석이유					
출석일시					
출석장소					
유의사항		1. 진술을 위한 출석을 원하지 아니하는 때에는 아래의 진술권 포기서를 즉시 제출할 것 2. 사정에 의하여 서면진술을 하고자 하는 때에는 위원회 개최전까지 도착하도록 진술서를 제출할 것 3. 정당한 사유서를 제출하지 아니하고 지정된 일시에 출석하지 아니하며, 서면진술서도 제출하지 아니하는 경우에는 진술할 의사가 없는 것으로 인정·처리함 4. 위원회 위원 중 기피대상이 있을 경우, 서면으로 기피 신청함.			
징계 심의를 위한 위원회에 위와 같이 귀하의 출석을 통지합니다. 년 월 일 징계위원회 위원장 (서명) 귀하					

-----절 취 선 -----

진 술 권 포 기 서

인 적 사 항	성명	한글		소속	
		한자		직위(급)	
	주소				
본인은 귀 징계위원회에 출석하여 진술하는 것을 포기합니다. 년 월 일 성명: (서명) 징계위원회 위원장 귀하					

[별지 4] 재심청구서

재 심 청 구 서

승 인	팀(실)장	부(처)장	부총장	총 장

인 적 사 항	성 명	직위(급)		소 속
의 결 주 문			이 유	
재 심 청 구 사 유				
위와 같은 이유로 재심을 청구합니다. 년 월 일 요구자 (인) 광주과학기술원 총장 귀하				